

M² SQUARE METER SARL

RC : 155495 | ICE : 003580341000023

IF : 66095125 | Patente : 45313804

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

VERWALTUNGSAUFTRAG FÜR SAISONVERMIETUNG

Exklusivauftrag – Kurzzeit- und Saisonvermietung

ARTIKEL 1 – IDENTIFIZIERUNG DER PARTEIEN

Der Auftraggeber:

Vor- und Zuname / Firmenbezeichnung : _____

Ausweis / Reisepass / Handelsregister : _____

Vollständige Adresse : _____

Telefon : _____

E-Mail-Adresse : _____

Staatsangehörigkeit : _____

im Folgenden „der Auftraggeber“ oder „der Eigentümer“ genannt,

Der Beauftragte:

Die Gesellschaft SQUARE METER SARL, eine unter der Nummer RC 155495 und ICE 003580341000023 eingetragene Immobilienagentur mit Sitz im Apartment 15, Gebäude 12, Lotissement Sina, Avenue Allal El Fassi, Marrakesch, vertreten durch ihre Mitgeschäftsführer,

im Folgenden „der Beauftragte“ oder „die Agentur“ genannt,

ARTIKEL 2 – BEZEICHNUNG DER IMMOBILIE

Der Auftraggeber überträgt die saisonale Verwaltung der nachfolgend bezeichneten Immobilie:

Art der Immobilie (Villa, Wohnung, Riad, Studio ...): _____

Vollständige Adresse der Immobilie : _____

Ungefähre Fläche (m²) : _____

Anzahl der Räume : _____

Anzahl der Schlafzimmer : _____

Belegungskapazität (Personen) : _____

Etage / Ebene : _____

Interne Referenz der Agentur : _____

Grundbuchtitel-Nr. / Katasterref. (falls vorhanden) : _____

Die Immobilie wird in dem Zustand, in dem sie sich am Datum der Unterzeichnung dieses Auftrags befindet, zur Verwaltung übergeben, wie im beigefügten deskriptiven Übergabeprotokoll (Anhang 1) festgestellt.

ARTIKEL 3 – GEGENSTAND DES AUFTRAGS

Mit diesem exklusiven Auftrag überträgt der Auftraggeber der Agentur SQUARE METER, die ihn annimmt, die Aufgabe, die in Artikel 2 bezeichnete Immobilie zu verwalten und zu vermarkten, um sie kurzzeitig bzw. saisonal zu vermieten.

In diesem Rahmen ist die Agentur ausdrücklich befugt:

- in Abstimmung mit dem Auftraggeber die je nach Saison, lokalen Veranstaltungen und Marktbedingungen geltenden Mietpreise festzulegen;
- die Immobilie über jedes von der Agentur gewählte Kommunikationsmittel zu bewerben und bekannt zu machen, insbesondere über Online-Buchungsplattformen, soziale Netzwerke und die Website der Agentur sowie über jedes Partnernetzwerk;
- Buchungsanfragen entgegenzunehmen und zu bearbeiten und Saisonmietverträge im Namen und für Rechnung des Auftraggebers innerhalb der vereinbarten Preisgrenzen abzuschließen;
- Mieten, Anzahlungen und Sicherheitskautionen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers einzuziehen; diese werden auf das Konto der Agentur eingezahlt und gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 an den Auftraggeber weitergeleitet;
- die Ein- und Ausgangsübergabe für jeden Aufenthalt durchzuführen oder durchführen zu lassen;
- Reinigung, Hauswäsche und Schlüsselübergabe direkt oder über von der Agentur vermittelte Dienstleister zu koordinieren;
- auf die ordnungsgemäße Instandhaltung der Immobilie zu achten und den Auftraggeber über jeden festgestellten Schaden zu informieren.

Der vorliegende Auftrag wird exklusiv erteilt, was bedeutet, dass sich der Auftraggeber formal verpflichtet, die Verwaltung oder saisonale Vermarktung der Immobilie während der Laufzeit des Auftrags keiner anderen Agentur, keinem Vermittler und keiner direkten Buchungsplattform zu übertragen. Jede während der Laufzeit dieses Auftrags direkt vom Auftraggeber oder über einen Dritten getätigte Buchung führt zur vollständigen Zahlung der Vergütung der Agentur.

ARTIKEL 4 – LAUFZEIT DES AUFTRAGS

Der vorliegende Auftrag wird für eine Dauer von erteilt:

☐ Ein (1) Jahr ☐ Zwei (2) Jahre ☐ Bestimmte Dauer : _____

Datum des Inkrafttretens : _____ Enddatum : _____

Bei Ablauf verlängert sich der Auftrag stillschweigend um jeweils ein Jahr, sofern keine Kündigung durch eine der Parteien per Einschreiben mit Rückschein mindestens sechzig (60) Tage vor Ablauf erfolgt.

Jede Partei kann diesen Auftrag vor Ablauf kündigen, wenn die andere Partei ihre Pflichten schwerwiegend verletzt, nachdem eine Mahnung fünfzehn (15) Tage ohne Wirkung geblieben ist.

ARTIKEL 5 – PREISGESTALTUNG UND PREISPOLITIK

Die Mietpreise werden gemeinsam vom Auftraggeber und der Agentur je nach Saison, Marktnachfrage und Ausstattung der Immobilie festgelegt. Der Preiskalender ist in Anhang 2 dieses Auftrags festgelegt.

Die Agentur ist berechtigt, Preisnachlässe bis zu _____ % des ausgewiesenen Preises ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers zu gewähren. Jeder darüber hinausgehende Nachlass erfordert die ausdrückliche vorherige Genehmigung des Auftraggebers.

Die Preise können einvernehmlich zwischen den Parteien angepasst werden. Jede Preisanpassung wird durch einen von beiden Parteien unterzeichneten schriftlichen Nachtrag formalisiert.

ARTIKEL 6 – VERGÜTUNG UND FINANZIELLE BEDINGUNGEN

Als Vergütung für seine Leistungen erhält die Agentur Verwaltungsvergütungen, die wie folgt berechnet werden:

Leistungsart	Satz / Betrag	Bemessungsgrundlage
Verwaltungs- und Vermarktungsprovision	_____ %	Von der eingenommenen Bruttomiete (ohne Nebenkosten) pro Buchung
Kosten der Erstinserierung (Listing, Fotos, Profilerstellung)	_____ MAD	Pauschale bei Übernahme der Immobilie
Reinigungskosten am Aufenthaltsende (falls von der Agentur übernommen)	_____ MAD	Pro Aufenthalt, an den Gast weiterberechnet oder gemäß vereinbartem Tarif dem Eigentümer belastet
Kosten der Übergabeprotokolle (Ein- und Auszug)	_____ MAD	Pro Aufenthalt, wenn von der Agentur durchgeführt

Die von der Agentur eingenommenen Mieten und Vergütungen werden monatlich an den Auftraggeber ausgezahlt, abzüglich der Vergütungen und Kosten der Agentur, innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Ende des Referenzmonats, zusammen mit einer detaillierten Aufstellung der Einnahmen und Abzüge.

Der Auftraggeber ermächtigt die Agentur ausdrücklich, jegliche Aufrechnung zwischen den dem Auftraggeber geschuldeten Beträgen und den Forderungen der Agentur gegen den Auftraggeber aus diesem Auftrag vorzunehmen.

ARTIKEL 7 – SICHERHEITSKAUTION

Für jede Buchung erhebt die Agentur beim Gast eine Sicherheitskaution, deren Höhe auf _____ MAD (oder _____ % der Bruttomiete pro Aufenthalt) festgelegt ist.

Diese Kautions wird von der Agentur während der Dauer des Aufenthalts verwahrt und dem Gast innerhalb von _____ Werktagen nach seiner Abreise zurückerstattet, nach Abzug gegebenenfalls der bei der Abnahme festgestellten Schäden geschuldeten Beträge.

Im Schadensfall informiert die Agentur den Auftraggeber innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden nach Ende des Aufenthalts und übermittelt ihm das erstellte Protokoll. Die von der Kautions einbehaltenen Beträge werden nach Abzug der etwaigen von der Agentur in Rechnung gestellten Schadensbearbeitungsgebühren an den Auftraggeber ausgezahlt.

ARTIKEL 8 – PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

Der Auftraggeber verpflichtet sich:

- die Immobilie der Agentur in gutem Pflege- und Funktionszustand, sauber und vollständig entsprechend den für die Kategorie der Immobilie erforderlichen Standards der Saisonvermietung ausgestattet zur Verfügung zu stellen;
- die Agentur unverzüglich über jedes geplante Bauvorhaben, jeden Verkauf oder jede Änderung der Immobilie zu informieren, die ihre Nutzung als Saisonunterkunft beeinträchtigen könnte;
- Zeiträume der Nichtverfügbarkeit der Immobilie (persönliche Nutzung, Bauarbeiten usw.) zu sperren, indem er dies mindestens dreißig (30) Tage im Voraus der Agentur mitteilt, unbeschadet bereits bestätigter Buchungen;
- alle mit der Immobilie verbundenen Kosten (Wohnungseigentum, Versicherungen, Steuern, Wasser, Strom, Internet usw.) zu tragen, sofern in diesem Auftrag nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist;
- die Immobilie gegen Mietschäden und Haftpflicht versichert zu halten;
- während der Laufzeit des Auftrags und für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten nach dessen Ablauf keinen Mietvertrag direkt mit einem von der Agentur vermittelten Gast abzuschließen.

ARTIKEL 9 – PFLICHTEN DER AGENTUR

Die Agentur verpflichtet sich:

- die Immobilie mit Sorgfalt und Professionalität zu vermarkten und dabei die für die Zielkundschaft am besten geeigneten Kommunikationsmittel zu nutzen;
- die Gäste sorgfältig auszuwählen und für jeden Aufenthalt einen entsprechenden Saisonmietvertrag unterzeichnen zu lassen;
- Mieten und Kautionen einzuziehen und dem Auftraggeber monatlich Rechenschaft abzulegen;
- die Ein- und Auszugsübergaben durchzuführen oder durchführen zu lassen und dem Auftraggeber ein Exemplar zu übergeben;
- den Auftraggeber über jede während eines Aufenthalts eingegangene Beschwerde, jeden Schaden oder Vorfall binnen achtundvierzig (48) Stunden nach Feststellung zu informieren;
- ein Buchungsregister zu führen und dem Auftraggeber auf einfache Anforderung einen Auszug mitzuteilen.

ARTIKEL 10 – VORZEITIGE KÜNDIGUNG

Dieser Auftrag kann in folgenden Fällen vorzeitig gekündigt werden:

- durch gütliche Einigung beider Parteien, schriftlich festgehalten;
- durch eine der Parteien im Falle einer schwerwiegenden Pflichtverletzung der anderen Partei, die nicht innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Mahnung per Einschreiben mit Rückschein behoben wurde;
- durch den Auftraggeber, vorbehaltlich der Wahrung bereits bestätigter Buchungen und der Zahlung der entsprechenden Vergütungen an die Agentur.

Im Falle einer Kündigung des Auftrags verpflichtet sich der Auftraggeber, sämtliche zum Zeitpunkt der Kündigung bereits von der Agentur bestätigten Buchungen zu erfüllen. Die Agentur erhält ihre Vergütung auf alle diese Buchungen, unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Durchführung.

ARTIKEL 11 – VERTRAGSSTRAFE

Bei Verletzung der Exklusivklausel gemäß Artikel 3 durch den Auftraggeber oder bei missbräuchlicher Kündigung des Auftrags schuldet der Auftraggeber der Agentur eine Mindestpauschalentschädigung in Höhe der Vergütungen, die die Agentur aus den ausgefallenen Buchungen erzielt hätte, geschätzt auf Grundlage des durchschnittlichen Monatsumsatzes der drei der Beendigung vorangegangenen Monate, anteilig auf die Restlaufzeit des Auftrags.

Diese Entschädigung ist ohne vorherige Mahnung von Rechts wegen geschuldet, unbeschadet etwaiger zusätzlicher Schadensersatzansprüche.

ARTIKEL 12 – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Dieser Auftrag unterliegt marokkanischem Recht. Jede Streitigkeit wird nach einem außergerichtlichen Vermittlungsversuch von dreißig (30) Tagen Dauer zur ausschließlichen Zuständigkeit des Erstinstanzlichen Gerichts Marrakesch gebracht.

Jede Änderung dieses Auftrags bedarf eines von beiden Parteien unterzeichneten schriftlichen Nachtrags.

Der Auftraggeber bestätigt, den gesamten Auftrag samt Anhängen zur Kenntnis genommen zu haben, und akzeptiert diese vorbehaltlos.

Ort : _____, Datum : _____

Der Auftraggeber (Eigentümer) Gelesen und genehmigt Unterschrift :	Für den Beauftragten M² SQUARE METER SARL Stempel und Unterschrift:	Der Handelsvertreter Mitwirkend – zur Information Unterschrift :
---	---	---

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

Verwaltungsauftrag für Saisonvermietung

Der Auftraggeber (Eigentümer) Gelesen und genehmigt Unterschrift :	Für den Beauftragten M² SQUARE METER SARL Stempel und Unterschrift:	Der Handelsvertreter Mitwirkend – zur Information Unterschrift :
---	---	---

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

Verwaltungsauftrag für Saisonvermietung

Referenz der Immobilie : _____

Zeitraum / Saison	Preis / Nacht (MAD)	Preis / Woche (MAD)	Mindestaufenthalt
Nebensaison	_____	_____	_____ Nächte
Mittelsaison	_____	_____	_____ Nächte
Hochsaison	_____	_____	_____ Nächte
Spitzensaison / Feiertage	_____	_____	_____ Nächte
Besondere Veranstaltungen	_____	_____	_____ Nächte

Ort : _____, Datum : _____

Der Auftraggeber (Eigentümer) Gelesen und genehmigt Unterschrift :	Für den Beauftragten M² SQUARE METER SARL Stempel und Unterschrift:	Der Handelsvertreter Mitwirkend – zur Information Unterschrift :
---	---	---